

1500854-79.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... para embasar sua condenação por tráfico, certo que outra solução não se vislumbra senão a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente.

O réu conta com condenação por tráfico de drogas, geradora de reincidência. É confesso.

Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500854-79.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500854-79.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2070861/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 15h07, na rua Monsenhor Rosa, 1330, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado foi surpreendido por policiais militares quando trazia consigo 34,780g (trinta e quatro gramas, setecentos e oitenta miligramas) da substância denominada "Cannabis Sativa L", conhecida popularmente por "maconha", na forma de cinco porções, embaladas em invólucros plásticos incolores transparentes, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, tudo para consumo de terceiros, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme exame químico toxicológico de fls. 12/13.

Notificado (fls. 36), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 43).

Recebida a denúncia (fls. 44/45), em audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 62).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 71/80 e 84/94).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, respeitado o entendimento do digno representante do Ministério Público, Doutor Ivan Nascimento de Castro.

Ao cabo da instrução, não restou comprovado o crime de tráfico em relação ao réu, mas sim o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-se a desclassificação.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 03/05, 06/07 e 12/13, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Matheus negou a prática do tráfico de drogas, alegando que as porções de maconha que trazia consigo eram para seu uso e de uma amiga, com quem combinou de se encontrar no centro da cidade.

Por sua vez, os policiais militares Márcio Antônio Mendes e Jouvart Faria da Silva relataram que realizavam patrulhamento pelo bairro central da cidade, momento em que um transeunte denunciou que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na "Praça do Cemitério", certo que se tratava de uma pessoa de pele negra, trajando blusa azul e na condução de uma bicicleta. Deslocaram-se até lá e se depararam com Matheus que tinha as mesmas características descritas na denúncia, motivo pelo qual efetuaram sua abordagem. Em revista pessoal, localizaram no bolso da blusa cinco porções de erva ressequida esverdeada semelhante a maconha, além de R\$ 5,00 em dinheiro. Em audiência, acrescentaram que não visualizaram nenhum ato de mercancia de drogas envolvendo o acusado.

Realmente, em que pese a venda não ser pressuposto para a caracterização do delito, bastando a conduta de trazer consigo, desde que para consumo de terceiros, certo que não restou demonstrada, com a necessária certeza, que Matheus trazia consigo cinco porções de maconha com tal finalidade.

Isto porque, em que pese o ou a denunciante ter informado aos policiais as características físicas dele, além de sua vestimenta, certo que a quantidade de

entorpecente que o acusado trazia consigo era compatível com a de um usuário, ressaltando-se que ele também já teve passagens por porte de entorpecentes, tanto que a zelosa autoridade policial, Doutor Alan Bazalha Lopes, não efetuou a prisão em flagrante, por entender que necessária seria a posterior averiguação e conclusão do inquérito policial.

Não bastasse, o policial Jouvert relatou, apenas em audiência, que havia um homem branco conversando com Matheus que teria confessado que ali estava para adquirir drogas do acusado, contudo, sequer o qualificou como testemunha, de forma que muito frágil a prova existente nos autos para condenar o acusado por um crime tão grave.

Assim, entendendo insuficiente a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, para embasar sua condenação por tráfico, certo que outra solução não se vislumbra senão a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente.

O réu conta com condenação por tráfico de drogas, geradora de reincidência. É confesso.

Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a agravante e atenuante mencionadas, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 03 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA, qualificado nos autos, para o fim de DESCLASSIFICAR, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, o crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio e, com fundamento no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 03 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Expeça-se guia de levantamento do valor apreendido (fls. 28) em favor do acusado. P. R. I. C.

Franca, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA